

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 14 Joumada II 1415 - 18 Novembre 1994

137^{ème} année

N° 91

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de membres du gouvernement	1874
Nomination d'un conseiller auprès du Président de la République	1874

Premier Ministère

Décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994 , fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.	1874
Nomination de sous-directeurs	1875

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 94-2325 du 14 novembre 1994 , fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux	1875
--	------

Ministère des Affaires Etrangères

Situation administrative d'un fonctionnaire	1876
Maintien en activité dans le secteur public	1876

Ministère des Finances

Décret n° 94-2331 du 14 novembre 1994 , modifiant le décret n° 86-465 du 12 avril 1986 fixant la rémunération des porteurs de contraintes	1877
--	------

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un chargé de mission	1877
Nomination d'un directeur général	1877

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 94-2334 du 14 novembre 1994 , portant création d'une unité de réalisation du deuxième projet de développement forestier	1877
Décret n° 94-2335 du 14 novembre 1994 , relatif au grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1994	1877

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 94-2336 du 14 novembre 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, sises à Mrezga délégation de Nabeul gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'extension de l'hôpital Mohamed Tahar Maâmouri du lieu 1878

Ministère de L'Education et des Sciences

Nomination d'un doyen 1879

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 94-2338 du 14 novembre 1994, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du complexe sanitaire et éducatif des insuffisants moteurs de Nabeul 1879

Décret n° 94-2339 du 14 novembre 1994, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de formation professionnelle des handicapés sourds à Ksar Hellal 1880

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Décret n° 94-2340 du 16 novembre 1994, portant nomination du ministre de l'éducation.

Le Président de République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991, portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Hatem Ben Othman est nommé ministre de l'éducation.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994, portant nomination du ministre de l'enseignement supérieur.

Le Président de République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991, portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Dali Jazi est nommé ministre de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Par décret n° 94-2321 du 11 novembre 1994.

Monsieur Abdelkrim Azaïez est nommé conseiller auprès du Président de la République à compter du 9 novembre 1994.

PREMIER MINISTRE

Décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 28,

Vu le décret n° 85-262 du 15 février 1985, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983.

Art. 2. - Pour chaque promotion au choix l'administration établit une liste d'aptitude qui comprend l'ensemble du personnel remplissant les conditions de promotion requises.

Art. 3. - Il ne peut être établi pour chaque grade qu'une liste d'aptitude au titre de chaque année. La liste d'aptitude ne peut être établie qu'au cours ou après expiration de l'année en question.

Art. 4. - lorsque la promotion au choix est liée à un recrutement ou à une promotion par voie de concours ou examen professionnel, les listes d'aptitude sont établies au titre de l'année du déroulement des épreuves du concours ou de l'examen correspondant.

Art. 5. - L'inscription sur cette liste s'effectue par ordre de mérite compte tenu des critères ci-après :

1) la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste est établie.

2) les cycles de formation que le fonctionnaire a suivi depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur au grade de promotion et qui, ne lui ont pas permis d'accéder au grade immédiatement supérieur.

Dans ce cas, il est attribué 0,1 point pour chaque mois passé en formation sus-indiquée au présent article.

Si cette période est inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour.

3) l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

Il est attribué 0,1 point pour chaque mois d'ancienneté dans ce grade. Pour la période d'ancienneté dans le grade inférieur à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour d'ancienneté.

Art. 6. - L'âge des candidats, leur ancienneté administrative générale, ainsi que leur ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion sont appréciés au jour de l'établissement de la liste d'aptitude et au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

Art. 7. - Les candidats ayant totalisé le même nombre de points sont départagés d'abord par l'ancienneté administrative générale ou si cette ancienneté est la même, par l'âge.

Art. 8. - La liste d'aptitude établie est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Art. 9. - Le ministre intéressé arrête définitivement la liste d'aptitude.

Art. 10. - Le ministre intéressé procède à l'établissement de la liste des agents à promouvoir; cette liste ne doit comporter que les noms des candidats retenus pour la promotion. Ces noms doivent être inscrits conformément à l'ordre figurant sur la liste définitive.

Art. 11. - La liste des agents à promouvoir est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 12. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 85-262 du 15 février 1985.

Art. 13. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1995 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2323 du 14 novembre 1994.

Monsieur Ali Rebea, professeur principal de l'enseignement secondaire, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre pour occuper l'emploi de sous-directeur de la radio régionale de Tataouine à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne à compter du 30 août 1994.

Par décret n° 94-2324 du 14 novembre 1994.

Monsieur Mohamed Sadok Bouabène, professeur de l'enseignement secondaire, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre pour occuper l'emploi de sous-directeur à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne (direction de canal junior), à compter du 30 août 1994.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 94-2325 du 14 novembre 1994, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 94-76 du 27 juin 1994, portant création du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux et notamment son article 3,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2145 du 18 décembre 1990, fixant la rémunération des différents travaux exceptionnels à l'école nationale d'administration, tel que modifié par le décret n° 94-1487 du 11 juillet 1994,

Vu le décret n° 90-2146 du 18 décembre 1990, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignant à l'école nationale d'administration, tel que modifié par le décret n° 93-1936 du 31 août 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions relatives au cadre enseignant et aux programmes d'enseignement

Article premier. - Les cours de perfectionnement et de recyclage dans le cadre du centre de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux sont dispensés par :

- des hauts fonctionnaires qui seront détachés pour assurer à plein temps au centre une mission de perfectionnement et de recyclage ou de recherche,

- des cadres de l'administration tunisienne en activité ou à la retraite, et qui seront rémunérés en contre partie de leurs prestations conformément à la réglementation en vigueur relative aux missions d'enseignement dans les établissements similaires,

- des enseignants et experts tunisiens ou étrangers qui seront chargés par contrat d'une mission d'enseignement de certaines matières spécifiques, et qui seront rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 2. - A l'exception des programmes fixés par arrêté du Premier ministre conformément aux dispositions du décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, les autres programmes à appliquer par le centre seront fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 3. - Le centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux est dirigé par un directeur assisté d'un comité de direction.

Art. 4. - Le directeur du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. Il a rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Art. 5. - Le comité de direction est composé comme suit :

- Président : le directeur du centre,
- Membres :
 - quatre représentants du ministère de l'intérieur
 - un représentant de la direction générale des services administratifs et de la fonction publique au Premier ministère
 - le directeur général de la caisse de prêts et de soutien aux collectivités publiques locales
 - le directeur de l'école nationale d'administration
 - le chef de l'unité de perfectionnement, de recyclage et des stages du centre
 - le chef de l'unité des études, des recherches et de la publication du centre
 - deux représentants de la fédération nationale des villes tunisiennes
 - deux personnalités qui seront désignées en raison de leur expérience en ce domaine.

Les membres du comité de direction sont désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition des autorités dont ils relèvent.

Le secrétariat du comité de direction est assuré par un fonctionnaire désigné par le directeur parmi les cadres du centre.

Art. 6. - Le comité de direction se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Le comité de direction ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres et à défaut, les membres du comité sont convoqués à nouveau et le comité se réunit dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre.

Les avis sont arrêtés à la majorité des voix et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Le comité de direction donne avis sur les questions relatives :

- * au fonctionnement administratif et financier du centre
- * à l'organisation du perfectionnement et du recyclage au centre
- * aux programmes des études et des stages.

Le comité donne son avis sur toute autre question qui lui serait soumise par son président.

Art. 8. - Le centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux comprend :

- * l'unité du perfectionnement, du recyclage, et des stages, qui comprend :
 - le bureau du perfectionnement et du recyclage
 - le bureau des stages
- * l'unité des études, des recherches, et de la publication, qui comprend :
 - le bureau des études et des recherches
 - le bureau de la publication
- * l'unité des affaires administratives et financières, qui comprend :
 - le bureau des affaires administratives
 - le bureau des affaires financières.

Chacune de ces unités est dirigée par un cadre désigné par décret et ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Chaque bureau est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale. Peuvent être chargés des bureaux sus-indiqués, le cas échéant, des cadres ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. - Le règlement intérieur du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur du centre et après avis du comité de direction visé à l'article 6 du présent décret.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 10. - Les recettes du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux se composent de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires :

- 1 - Les recettes ordinaires :
 - les dotations accordées par l'Etat
 - les contributions provenant des collectivités publiques locales et des organismes nationaux et étrangers
 - les recettes provenant des activités du centre.
- 2 - Les recettes extraordinaires :
 - les autres recettes qui lui seront affectées exceptionnellement en vertu d'une loi ou de textes réglementaires
 - les dons et legs consentis au centre et dont l'acceptation doit être préalablement autorisée dans tous les cas par le ministre de l'intérieur.

Art. 11. - Les dépenses du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux se composent de dépenses ordinaires et de dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses annuelles, relatives à la gestion administrative du centre.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses provisoires et exceptionnelles.

Art. 12. - Le budget annuel du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux est établi par le directeur de l'établissement après avis du comité de direction.

Art. 13. - Le directeur du centre est l'ordonnateur du budget du centre dont l'exécution se fait conformément aux règles du code de la comptabilité publique.

Les opérations financières et comptables du budget du centre sont effectuées par un comptable public désigné par le ministre des finances.

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 94-2326 du 14 novembre 1994.

Monsieur Romdhane Rebaï, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-2327 du 14 novembre 1994.

Monsieur Mohamed Karboul, administrateur général, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er mars 1995.

Par décret n° 94-2328 du 14 novembre 1994.

Monsieur Abdelhamid Ammar, ministre plénipotentiaire hors classe, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er février 1995.

Par décret n° 94-2329 du 14 novembre 1994.

Monsieur Mohamed Ennaceur, administrateur général, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er avril 1995.

Par décret n° 94-2330 du 14 novembre 1994.

Monsieur Noureddine Majdoub, ministre plénipotentiaire hors classe, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er février 1995.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 94-2331 du 14 novembre 1994, modifiant le décret n° 86-465 du 12 avril 1986 fixant la rémunération des porteurs de contraintes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 15 juin 1936, relatif au recouvrement des créances constatées dans les écritures des comptes publics,

Vu l'article 28 du code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973,

Vu le décret n° 86-465 du 12 avril 1986, tel que modifié par celui n° 87-14 du 2 janvier 1987, fixant la rémunération des porteurs de contraintes,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article premier du décret n° 86-465 du 12 avril 1986 susvisé, sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Paragraphe 1 (nouveau) - Une indemnité spéciale pour port de lettre recommandée fixée à 0d,800 par lettre et perçue mensuellement.

Paragraphe 2 (nouveau) - Un salaire fixe, pour signification d'actes de poursuites s'élevant à 2d,000 par acte.

Ce salaire fixe, perçu mensuellement, reste acquis au porteur de contraintes au cas où la prime de fin d'année, visée ci-après, lui serait inférieure.

Art. 2. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 2 du même décret susvisé, n° 86-465 du 12 avril 1986, sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Paragraphe III (nouveau) - La prime ainsi calculée ne peut excéder le produit de la multiplication de 4 dinars par le nombre d'actes que le porteur de contraintes a signifié dans l'année. Toutefois l'excédent donne lieu à une bonification s'élevant à 30% de son montant lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 4.000,000 dinars et 10% lorsqu'il dépasse cette somme.

Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2332 du 14 novembre 1994.

Monsieur Mohamed Fadhel Zrelli, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'économie nationale.

Par décret n° 94-2333 du 14 novembre 1994.

Monsieur Mohamed Fadhel Zrelli, chargé de mission, est nommé directeur général de l'industrie au ministère de l'économie nationale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 94-2334 du 14 novembre 1994, portant création d'une unité de réalisation du deuxième projet de développement forestier.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 94-32 du 24 février 1994, portant ratification d'un accord de prêt conclu le 22 décembre 1993 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du deuxième projet de développement forestier,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987 fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture tel que modifié et complété par le décret n° 90-558 du 30 mars 1990, par le décret n° 90-670 du 25 avril 1990 et par le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé une unité de réalisation du deuxième projet de développement forestier au sein de la direction générale des forêts relevant du ministère de l'agriculture.

La gestion et l'administration de l'unité susvisée sont assurées par un cadre ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2335 du 14 novembre 1994, relatif au grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1994.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier,

Vu le décret n° 58-289 du 3 novembre 1958, instituant une fête nationale de l'arbre,

Vu le décret n° 78-284 du 15 mars 1978, instituant le grand prix du Président de la République pour le reboisement,

Décète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné, pour l'année 1994 au gouvernorat de Ben Arous.

Art. 2. - Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné aux personnes physiques et morales suivantes du gouvernorat de Ben Arous.

N° d'ordre	Nom et Prénom	Délégation
1	Société El Khir	Mohamdia
2	Mzabi Fethi	Mornag
3	Société SADIRA	Mornag
4	HERBAK Sadok	Mornag
5	Groupeement des vignes et des fruits	Mornag
6	BAHRI Chedly	Bou-Mhel

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 94-2336 du 14 novembre 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, sis à Mrezga délégation de Nabeul gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'extension de l'hôpital Mohamed Tahar Maâmouri du lieu.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique,

Décète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat et incorporés au domaine privé de l'Etat pour être mis à la disposition du ministère de la santé publique, les immeubles, sis à Mrezga délégation de Nabeul, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'extension de l'hôpital Mohamed Tahar Maâmouri du lieu, entourés d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	17	126899	Mréza Hammamet	Terre nue	3h 49a 00ca	19a 01ca	1 - Douja fille de Mohamed Bou Maïza 2 - Jannet 3 - Moncef 4 - Ali 5 - Mohamed - 6 - Béchir 7 - Noura 8 - Zouhour 9 - Khemaïes 10 - Karim, les neufs derniers enfants de Benaïssa Ben Ali Ben Hattab Ben Mohamed El Mejri 11 - Mahmoud Ben Ahmed Ben Ahmed El Fourati 12 - Ouassila Bent Tahar Fourati
2	360	510050 Tunis S2	"	"	2h 20a 85ca	14a 50ca	Mohamed Ben Houcine Ben Salem Bou Askar
3	361	510049 Tunis S2	"	"	2h 35a 93ca	19a 90ca	Salem Ben Houcine Ben Salem Bou Askar
4	362	510043 Tunis S2	"	"	26a 20ca	18a 98ca	Hedia Bent Mohamed El Aouni
5	363	510227 Tunis S2	"	"	1h 80a 93ca	20a 42ca	Ali Ben Houcine Ben Salem Bou Askar
6	364	513160 Tunis S2	"	"	1h 59a 93ca	20a 44ca	Hassen Ben Houcine Ben Salem Bou Askar
7	365	509983 Tunis S2	"	"	56a 66ca	13a 80ca	Halima Bent Hassen Ben Salem Bou Askar
8	366	510168 Tunis S2	"	"	38a 87ca	21a 32ca	Latifa Bent Houcine Ben Salem El Mazlout
9	373	510169 Tunis S2	"	"	11a 36ca	06a 77ca	1 - Mohamed 2 - Ali 3 - Salem enfants de Houcine Ben Salem Bou Askar

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATION

Par décret n° 94-2337 du 14 novembre 1994.

Monsieur Nejib Ayed, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des lettres de Sousse et ce à compter du 20 mai 1994.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 94-2338 du 14 novembre 1994, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du complexe sanitaire et éducatif des insuffisants moteurs de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi des finances pour la gestion 1994 (article 21),

Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion 1991 et notamment son article 95,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le complexe sanitaire et éducatif des insuffisants moteurs de Nabeul créé par la loi susvisée n° 90-111 du

31 décembre 1990 est un établissement public à caractère administratif. Il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales.

Art. 2. - Le complexe sanitaire et éducatif des insuffisants moteurs de Nabeul a pour mission l'éducation, la rééducation, la formation professionnelle des insuffisants moteurs.

A cet effet, il est chargé notamment :

- d'évaluer les aptitudes professionnelles des insuffisants moteurs,
- d'orienter le handicapés vers une formation professionnelle adaptée à ses capacités physiques et psychiques,
- de veiller à l'insertion de l'handicapé dans le milieu professionnel,
- d'assurer le suivi de l'handicapé dans le milieu socio-professionnel,
- et de toutes autres missions qui lui seraient confiées et ce dans le cadre de ses attributions éducatives et médicales.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 3. - Le complexe sanitaire et éducatif des insuffisants moteurs de Nabeul est dirigé par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et ce conformément aux conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 4. - Le directeur assure la direction technique, administrative et financière du complexe. Il est assisté :

- d'un chef d'unité des affaires administratives et financières
- d'un chef d'unité d'insertion et de suivi.

Art. 5. - L'unité des affaires administratives et financières est chargée des questions relatives au personnel, au matériel et à la gestion financière du complexe.

Art. 6. - L'unité d'insertion et de suivi est chargée d'assurer aux bénéficiaires une intégration familiale, scolaire et professionnelle et de suivre leur intégration dans le cas échéant.

Art. 7. - Les chefs d'unités prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et ce conformément aux conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 8. - Le budget du complexe est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Les recettes du complexe comprennent :

- la subvention de l'Etat
- les ressources propres provenant des activités du complexe
- les dons et legs.

Les dépenses du complexe comprennent :

- les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion administrative du complexe
- les dépenses d'équipement.

Art. 9. - Le directeur du complexe est l'ordonnateur du budget. Toutefois, il peut déléguer une partie de ses attributions financières au chef de l'unité des affaires administratives et financières du complexe dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10. - Le projet du budget du complexe est établi par le directeur du complexe qui le soumet à l'approbation du ministre des affaires sociales.

Art. 11. - Un agent comptable dont la gestion est soumise à la réglementation en vigueur effectue les opérations de recettes et de dépenses.

Art. 12. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2339 du 14 novembre 1994, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de formation professionnelle des handicapés sourds à Ksar Hellal.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi des finances pour la gestion 1994 (article 21),

Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion 1991 et notamment son article 95,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le centre de la formation professionnelle des handicapés sourds de Ksar Hellal créé par la loi susvisée n° 90-111 du 31 décembre 1990 est un établissement public à caractère administratif. Il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales.

Art. 2. - Le centre de la formation professionnelle des handicapés sourds de Ksar Hellal a pour mission d'assurer aux jeunes handicapés sourds une formation professionnelle adéquate.

A cet, il est chargé notamment :

- d'évaluer les aptitudes professionnelles des insuffisants auditifs,

- d'orienter l'handicapé vers une formation professionnelle adaptée à ses capacités physiques et psychiques,

- de veiller à l'insertion de l'handicapé dans le milieu professionnel,

- d'assurer le suivi de l'handicapé dans le milieu socio-professionnel,

- et de toutes les autres missions qui lui seraient confiées et ce dans le cadre de ses attributions éducatives et médicales.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 3. - Le centre de la formation professionnelle des handicapés sourds de Ksar Hellal est dirigé par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et ce conformément aux conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 4. - Le directeur assure la direction technique, administrative et financière du centre. Il est assisté :

- d'un chef d'unité des affaires administratives et financières

- d'un chef d'unité de formation, de recyclage et de suivi.

Art. 5. - L'unité des affaires administratives et financières est chargée des questions relatives au personnel, au matériel et à la gestion financière du centre.

Art. 6. - L'unité de formation, de recyclage et de suivi est chargée d'assurer aux élèves une formation professionnelle leur permettant de s'intégrer dans le circuit économique, et d'organiser le cas échéant, des cycles de recyclage.

Art. 7. - Les chefs d'unités prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et ce, conformément aux conditions prévues par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 8. - Le budget du centre est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Les recettes du centre comprennent :

- la subvention de l'Etat

- les ressources propres provenant des activités du centre

- les dons et legs.

Les dépenses du centre comprennent :

- les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion administrative du centre

- les dépenses d'équipement.

Art. 9. - Le directeur du centre est l'ordonnateur du budget. Toutefois, il peut déléguer une partie de ses attributions financières au chef de l'unité des affaires administratives et financières du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10. - Le projet du budget du centre est établi par le directeur du centre qui le soumet à l'approbation du ministre des affaires sociales.

Art. 11. - Un agent comptable dont la gestion est soumise à la réglementation en vigueur effectue les opérations de recettes et de dépenses.

Art. 12. - Les ministres des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali